MODULO VARIAZIONI ACCISE GAS

APPLICAZIONE DELLE ACCISE PER USO NON DOMESTICO E DELLA RELATIVA ADDIZIONALE REGIONALE SULLE FORNITURE DI GAS NATURALE (ART. 26 E ART. 40 DEL D.Lgs. 26/10/1995 N. 504)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi D.P.R. 445/2000) E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto (Nome Cognome)

Nato/a a il / /

Residente in via Nr. Cap

Comune Prov.

Codice fiscale

Tel. Cell. E-Mail

Nella sua qualità di:

◯ Titolare del contratto di fornitura

◯ Legale rappresentante / Titolare / Amministratore dell'impresa / Ente avente la seguente ragione sociale / Denominazione:

Codice Fiscale (Impresa) Partita IVA

CHIEDE

L'applicazione dell'aliquota di accisa per usi non domestici e della relativa addizionale regionale di cui art. 26 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504

Per l'utenza sita in via Nr. Cap

Comune Prov.

Codice ATECO 2025 Codice fornitura

Identificata dal PDR

DICHIARA

Sotto la propria personale responsabilità che i consumi di gas naturale ad essa relativi sono dovuti esclusivamente agli usi non domestici di cui all'art. 26, ed all'allegato I e tabella A del D.Lgs. 26/10/95 n. 504 (come modificato dal D.Lgs. 43 del 28.03.2025 - "Riforma T.U.A."), dei quali ha preso conoscenza e, più in particolare, agli impieghi indicati in corrispondenza della casella di seguito barrata:

◯ Impieghi effettuati nell'ambito dei seguenti locali delle **IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE POSTI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI E LABORATORI OVE VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA**

- ◯ Stabilimenti e laboratori
- ◯ Uffici
- ◯ Magazzini e depositi
- ◯ Mense
- ◯ Docce
- ◯ Abitazione custode
- ◯ Locali dello stabilimento utilizzati per la custodia
- ◯ Outlet
- ◯ Altro (indicare il tipo di utilizzo)

◯ Impieghi produttivi dell'**AZIENDA AGRICOLA** analoghi a quelli delle imprese industriali o artigiane POSTI ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI E LABORATORI OVE VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

◯ Impieghi nel settore **ALBERGHIERO**: attività esercitata nell'ambito del settore alberghiero (ALBERGO, HOTEL, MOTEL, PENSIONE, LOCANDA, CONVITTO, CAMPEGGIO, OSTELLO PER LA GIOVENTÙ, VILLAGGIO, RESIDENZA TURISTICO-ALBERGHIERA) secondo quanto definito dalla legge quadro per il turismo.

◯ Impieghi negli **ESERCIZI DI RISTORAZIONE E/O SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E/O BEVANDE** Esercizio di RISTORAZIONE e/o SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E/O BEVANDE per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione comunale esclusivamente per la somministrazione pasti e bevande di cui alla legge n. 287 del 25/08/1991, art. 5, comma 1, lettera A) (RISTORANTI, TRATTORIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, BIRRERIE ED ESERCIZI SIMILARI) e/o per la somministrazione di bevande, latte, dolciumi, generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia di cui all'art. 5, comma 1, lettera B) (BAR, CAFFÈ, GELATERIE, PASTICCERIE ED ESERCIZI SIMILARI).

◯ Impieghi negli **IMPIANTI SPORTIVI** adibiti esclusivamente ad attività **DILETTANTISTICHE** e gestiti **SENZA FINE DI LUCRO:** Associazioni, fondazioni, comitati ed ogni altro ente od organismo dotato o meno di personalità giuridica ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che svolgono la propria attività per la diffusione della pratica sportiva a livello esclusivamente dilettantistico (Circolare A.D.M. n. 64/D del 03/04/2000). Si considerano compresi nell'uso non domestico gli utilizzi di gas naturale negli impianti sportivi propriamente detti e nelle strutture annesse ai predetti impianti (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.).

NB il modulo andrà compilato in ogni sua parte. Tutti i campi sono obbligatori.

- ○ Impieghi nelle **ATTIVITÀ RICETTIVE** svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei DISABILI, ORFANI, ANZIANI ed INDIGENTI anche quando non è previsto lo scopo di lucro.
- ○ Impieghi nel **TELERISCALDAMENTO** alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art.11, comma 2, lettera b), della legge n.10/1991 anche se riforniscono utenze domestiche.
- ○ Impieghi nell'ambito delle **AZIENDE e/o ENTI OSPEDALIERI** e in altre strutture operative delle Aziende Sanitarie Locali come da nota A.D.M. prot.77415RU del 30/07/2014 e prot.121523 del 14/11/2014.
- ○ Utilizzo per il funzionamento del **FORNO DA PANE** e/o di altre attrezzature dei panificatori.
- ○ Impieghi effettuati nel settore della **DISTRIBUZIONE COMMERCIALE**, intendendosi le attività commerciali identificate dalla nota n. 4941/ V del 12 marzo 2008 dell'Agenzia delle Dogane.

Eventuali note

- ○ Biblioteche, Gallerie, Musei, Pinacoteche.
- ○ Cinema, Discoteche e locali notturni, Sale per concerti, spettacoli e da ballo, Teatri e Stabilimenti balneari.
- ○ Impieghi da parte degli enti fiera.
- ○ Impieghi in sale da gioco.
- ○ Impieghi in lavanderie, anche self-service.
- ○ Impieghi in poliambulatori per fisioterapia e case di cura.
- ○ **ALTRI IMPIEGHI:**

Indicare il tipo di utilizzo

DICHIARA INOLTRE

di manlevare fin d'ora Iren Mercato S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere a cui la stessa dovesse essere tenuta nei confronti dell'Erario e/o della Regione per fatti e cause imputabili alla non veridicità delle dichiarazioni rese e/o per fatti e/o cause che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente dichiarazione e di cui Iren Mercato S.p.A. non sia stata debitamente e tempestivamente informata e che possano comportare variazioni e/o revoche dei trattamenti fiscali richiesti. Iren Mercato S.p.A. si riserva comunque fin d'ora il diritto di regresso nei confronti dell'utente qualora fosse tenuta ad esborsi e/o responsabilità per fatti imputabili alle false dichiarazioni rese nel presente atto e/o alla mancata tempestiva comunicazione di fatti estintivi e/o modificativi dei trattamenti fiscali concessi.

E

di essere informato/a ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016, che:

- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, comunicati per l'applicazione del regime fiscale non domestico ai consumi di gas naturale, è finalizzato unicamente a consentire ad Iren Mercato S.p.A. di eseguire gli obblighi contrattuali e di adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali;
- i dati raccolti saranno trattati e conservati sia su supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti automatizzati secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni ed aggiornamenti;
- il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal personale interno di Iren Mercato S.p.A. in qualità di Responsabili ed Incaricati del trattamento. Inoltre, Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato, oltre che dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane, dalle Società del Gruppo Iren nonché da società di fiducia del Titolare del trattamento in qualità di responsabili del trattamento, stabiliti anche in paesi extra UE. Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile, su richiesta, inviando una comunicazione all'indirizzo sotto indicato ovvero una E-mail a: privacy.irenmercato@gruppoiren.it. Iren Mercato S.p.A., al fine di salvaguardare e garantire la sicurezza dei dati personali sottoposti a trasferimento verso paesi non facenti parte dell'Unione Europea, ha sottoscritto con i soggetti destinatari dei dati personali le clausole contrattuali tipo ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento UE 2016/679;
- in relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679. Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sotto indicato oppure una E-mail a privacy.irenmercato@gruppoiren.it;
- il Titolare del trattamento è Iren Mercato S.p.A., Piazza Giambattista Raggi, 6 16137 Genova (GE), nella persona dell'Amministratore Delegato.

NB il modulo andrà compilato in ogni sua parte. Tutti i campi sono obbligatori.

É CONSAPEVOLE CHE

I mutamenti nell'impiego del gas, e le modifiche dei locali, possono comportare l'assoggettamento in misura piena all'accisa sul gas prelevato e, pertanto, si impegna a comunicare preventivamente, sotto la propria responsabilità civile e penale, ogni variazione, riguardante sia gli impieghi del gas e dei locali ove viene utilizzato, sia la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale e di indirizzo, ecc.).

L'applicazione dell'aliquota per uso non domestico decorrerà dalla data di ricevimento, da parte dell'Azienda erogatrice del gas naturale, della presente richiesta compilata in tutte le sue parti.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- è non domestico solo il gas naturale consumato per l'attività produttiva e non anche quello eventualmente consumato per uso domestico;
- nei casi promiscui nei casi promiscui (domestici e non) al fine di garantire il trattamento fiscale proprio degli usi cui il gas naturale è destinato, il competente Ufficio dell'Agenzia provvederà ad individuare gli opportuni parametri per la determinazione dei consumi afferenti i diversi utilizzi (circolare A.D.M. n. 48/D del 26/07/2002);
- nel caso di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa la sanzione amministrativa è pari dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, e per quantità superiori a 10.000 metri cubi è inoltre prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni a norma dell'art. 40 del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504.

DICHIARA INFINE

di aver preso visione/ di rinunciare a prendere visione dei seguenti documenti:

- art. 26, art. 40, allegato I e tabella A del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504;
- D.Lgs. 43 del 28.03.2025 ("Riforma T.U.A.");
- circolare del Ministero delle Finanze n. 64/D del 04/04/2000;
- circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 48/D del 26/07/2002;
- nota prot. 4428/V del 27 dicembre 2006 dell'Agenzia delle Dogane;
- nota prot.77415RU del 30/07/2014 e prot.121523 del 14/11/2014;
- circolare A.D.M. n. 32/2025.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE, COME PREVISTO DALL'ART. 76 DEL DPR N. 445/2000, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LE FALSITÀ NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI, SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.

Luogo e Data ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ ____ ____ **Firma leggibile** _____

RESTITUZIONE

La richiesta può essere inoltrata utilizzando una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail: accise@irenmercato.it;
- consegnandolo agli sportelli di Iren Mercato S.p.A. presenti sul territorio. L'ubicazione degli sportelli è reperibile sul sito Internet www.irenlucegas.it/clienti/contatti-e-sportelli oppure in Fattura.

ALLEGATI

- Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità
- Visura Camerale avente data di rilascio non inferiore a 6 mesi o, in caso di associazioni senza fine di lucro, copia della Statuto.

NB il modulo andrà compilato in ogni sua parte. Tutti i campi sono obbligatori.